

Marc Moszkowski
Domaine du Verdos
Chemin du Verdos
83300 Châteaudouble
Tél: 04 89 53 23 44
email: mmm@deepgulf.net

Le Verdos, 10 août 2021

Monsieur, Madame,

Je me permets de vous écrire pour vous relater les abus de pouvoir destructifs dont la mairie de Châteaudouble se rend coupable à l'endroit de ma propriété depuis de nombreuses années.

Je vis seul dans un domaine assez vaste puisque sa superficie approche 150 hectares. Les limites sont méandreuses mais la propriété s'étend sur 3 kilomètres d'est en ouest et 2 km du nord au sud, alors que la commune, Châteaudouble, ne fait que 4 kilomètres de largeur à cet endroit.

Mon souci permanent est que les populations des villages avoisinants tentent depuis toujours d'imposer leur présence sur mes terres, soit pour la cueillette, soit pour la coupe illicite et le vol de bois, soit pour la chasse, bien que j'aie interdit tout accès non autorisé.

Il y a environ 5 ou 6 ans, sous la pression des cyclistes dont il encourage le passage bien que l'endroit soit particulièrement dangereux pour la circulation, le maire de Châteaudouble profita d'un de mes séjours professionnels à l'étranger pour faire bitumer à la va-vite le chemin de terre écologique qui desservait mes maisons à les toucher, sans procéder préalablement à des études légitimes d'urbanisme ou environnementale, sans renforcer l'assise du chemin, sans veiller à un dévers correct de la chaussée, et sans même m'en informer, ni bien sûr me consulter. Le chemin rural traverse ma propriété sur près de 2 kilomètres. Un autre itinéraire, plus court et plus sûr, dessert les propriétés voisines.

Un accord verbal avait été respecté pendant des décennies de ne pas bitumer les abords très pentus des habitations.

Sous la charge additionnelle de 200 kg de bitume par mètre carré et en l'absence de travaux de renforcement préalables, ce simple chemin de terre en corniche s'est évidemment rapidement fissuré et affaîssé, les fossés amonts de collecte des eaux de ruissellement sont devenus plus élevés que la chaussée, les buses historiques en pierres de taille qui passent sous le chemin sont devenues inutiles, et un ravinement considérable et irréparable s'est produit, qui a emporté près de 15.000 mètres cubes de mes parcelles, a détruit de magnifiques murs historiques de soutènement, a menacé la pérennité du chemin en un endroit que j'ai fait moi-même renforcer, et le talus du chemin s'érode constamment vers le lit de la rivière, au point

que le chemin non seulement menace sérieusement de s'écrouler à tout moment, mais finira inmanquablement par s'effondrer de façon catastrophique et irréparable, j'espère sans dommage corporel, mais me privant par là-même d'un accès qui me coûte pourtant plusieurs milliers d'euros par an en impôt foncier.

Au droit des maisons, le chemin passe à les toucher entre deux murs, distants de 4,90 m seulement, dans un virage très serré et sans visibilité où la pente est de 13% et le dispositif existant d'évacuation des eaux de ruissellement a été détruit par les travaux de bitumage. Ma cave est maintenant inondée à chaque averse. Je précise que le chemin de terre était parfaitement nivelé et entretenu par ma famille, et que de nombreuses buses ouvertes le traversaient pour évacuer les eaux de pluie vers des rigoles puis vers la rivière, et faire passer mes neuf réseaux d'eaux potable et usées, d'électricité, de téléphone, et de signaux satellite. Toutes ces buses et réseaux furent cavalièrement enfouis lors du bitumage, si bien que leur entretien n'est plus possible et que la collecte dirigée des eaux de ruissellement a été détruite, provoquant pour cette raison un ravinement continu en des endroits incontrôlables.

Le 22 février 2018 (deux-mille-dix-huit), je pris rendez-vous avec le maire pour discuter de ces problèmes graves, mais malgré mes innombrables relances auprès des secrétaires de mairie, j'attends toujours sa visite pour constater les dégâts. Je voudrais aussi lui signifier de rectifier le tracé de la clôture métallique sur plots de béton qu'il fait courir sur près de 200 m à l'intérieur de ma propriété, 30 m au-delà de sa limite de propriété. Depuis trois ans, il m'ignore, malgré peut-être 50 appels ou plus de ma part. Mes emails sont aussi restés sans réponse.

De plus, j'ai été la victime de vols manifestes de la part d'habitants de Châteaudouble, et, à la suite de mes interdictions de chasse et d'accès, j'ai été menacé très explicitement de mutilation sur ma personne et d'incendie volontaire et criminel de mes forêts.

J'ai tenté à trois reprises de saisir les gendarmes de l'aspect sécuritaire de la situation, mais ils m'ont fait trois fois la réponse étonnante suivante: "*J'en ai rien à fou...!*" et un gendarme a même ajouté: "*J'en ai rien à bra....!*".

Pour parachever ces abus de pouvoir manifestes et destructeurs, j'ai appris récemment que le conseil municipal aurait pris la décision, sans me consulter, de faire ouvrir sur mes terres une piste dite DFCI qui traverserait ma propriété sur 2 kilomètres. Ils prévoient de donner à cette piste, y-compris les bandes latérales qu'ils entendent déboiser, la largeur démesurée de 54 mètres (cinquante-quatre mètres), c'est-à-dire deux fois la largeur de l'autoroute de Marseille à Nice. Je répète que l'endroit est entièrement privé et qu'il n'y existe que des chemins privés, mis à part un très ancien chemin rural dont le très étroit tracé très abrupt et approximatif a été perdu au fil des années. La raison invoquée serait une raison de sécurité liée aux incendies, bien que l'alignement de la piste exactement dans le lit du vent de mistral soit tout sauf sécuritaire, surtout dans une forêt qui n'a jamais connu d'incendie et qui est interdite à un public qui s'y précipiterait si la piste était percée. En fait, je suspecte sérieusement que la véritable raison est d'ouvrir ma propriété au passage des tiers, de fournir au maire un accès supplémentaire et gratuit à sa propriété mitoyenne (bien qu'illégal puisque je ne l'ai pas autorisé), de me décourager au point de me forcer à quitter l'endroit, et d'en faire chuter la valeur suffisamment pour lui permettre de l'acquérir à vil prix.

À son extrémité la piste perdrait 85 m d'altitude sur une distance de seulement 350 m, c'est-à-dire avec la pente moyenne exorbitante de 25%, ce qui entraînerait des dégâts écologiques considérables à chaque averse.

Un fonctionnaire du département lié au projet s'est permis de procéder à des reconnaissances sur mes terres sans me contacter, sans m'informer, sans mon assentiment, et hors de ma présence. Je l'avais déjà surpris une première fois mais il est passé outre à mes remontrances pourtant écrites.

J'ajoute qu'un cycliste de passage, qui m'a dit être le responsable communal de l'ouverture de cette piste, m'a fait le samedi 7 août 2021 la très étonnante déclaration suivante: "*Le jour où je déciderai de passer le "bull" à travers votre propriété, je passerai le "bull", que ça vous plaise ou non!*". Cette réflexion choquante me confirme qu'il est urgent d'agir.

Je conserve ma propriété dans un état semblable à celui d'une réserve naturelle et j'y veille très jalousement. Elle est couverte par une forêt de chênes dont certains font plus de 30 mètres de hauteur et seraient abattus si la piste venait à être percée. Cette piste dénuée de justification légitime détruirait un environnement exceptionnel dans lequel ma famille vit depuis 60 ans, et, de plus, la valeur de ma propriété qui a déjà beaucoup chuté par suite du ravinement considérable lié au bitumage du chemin rural, serait de nouveau gravement réduite par cette saignée dévastatrice que la commune a scandaleusement décidé de percer sur ma propriété sans même me consulter.

Je ne sais que faire pour faire valoir des droits pourtant indéniables qui sont depuis des années continuellement bafoués par la commune. Je comprends qu'il puisse paraître inconcevable que la commune en vienne à empiéter gravement sur des propriétés privées pour les détruire, mais l'expérience a amplement prouvé qu'elle continuera à le faire si on ne l'arrête pas.

Aucun des avocats, locaux ou nationaux, à qui j'ai demandé leur aide au début du mois de juillet 2021 n'a pris la peine de me répondre.

J'ajoute que je ne quitte jamais ma propriété, que je ne peux abandonner même pour un instant, que je ne dispose pas d'un véhicule, et que je ne suis donc pas en mesure de me déplacer. Je dispose par contre des moyens de télécommunication les plus performants.

Avec mes meilleurs sentiments.

Marc Moszkowski
Domaine du Verdos
Chemin du Verdos
83300 Châteaudouble
Tél: 04 89 53 23 44
email: mmm@deepgulf.net

